道路交通事故调查报告

事故时间：2023年06月18日　18时32分

事故地点：德勐线（德钦-勐堆公路）S237K4+750m

天　　气：晴

（一）交通事故当事人、车辆、道路的基本情况：

1、当事人情况

[redacted]，男，汉族，居民身份证号码：350182198602[redacted]，户籍所在地：[redacted]，详细住址：云南省迪庆藏族自治州德钦县升平镇[redacted]，持有“C1”类机动车驾驶证，系云R[redacted]号轻型栏板货车驾驶员，在此事故中死亡；

[redacted]，男，彝族，居民身份证号码：532522198703[redacted]，户籍所在地：云南省红河哈尼族彝族自治州[redacted]，详细住址：云南省迪庆藏族自治州德钦县[redacted]，系云[redacted]号小型普通客车车主；

[redacted]，男，彝族，居民身份证号码：532101198910[redacted]户籍所在地：云南省昭通市，详细住址：昆明市[redacted]，系[redacted]。

2、车辆情况

号牌：[redacted]号；品牌型号：福田牌/BJ3040D8JBA-AA，车辆类型：轻型自卸货车，车辆识别代号：[redacted]，发动机号：[redacted]，使用性质：非营运，检验有效期止：2023-11-30，机动车所有人：[redacted]，登记住所：云南省迪庆藏族自治州德钦县[redacted]，车辆总质量：4125kg（整备质量：2500kg，核定载质量：1495kg），事故发生时车载60包水泥（每包重50kg），车辆已投保道路交通事故责任强制保险；

号牌：[redacted]；品牌型号：捷途牌SQR6471F189，车辆类型：小型普通客车，车辆识别代号：[redacted]，发动机号：[redacted]，使用性质：非营运，检验有效期止2025-01-31，机动车所有人：[redacted]，登记住所：云南省红河哈尼族彝族自治[redacted]，车辆总质量2195kg，核定载客7人，车辆已投保道路交通事故责任强制保险。

3、道路情况

事故现场位于德勐线（德钦-勐堆公路）S237K4+750m，道路呈南北走向，北至德钦县城，南至维西县，道路线型为急弯，弯道半径为24米，路面性质为：干燥的沥青路面，道路以一条黄色实线分隔两个方向的车道，东侧道路宽：375cm，西侧道路宽：400cm，事故发生时为白天。

（二）交通事故的基本事实：

2023年06月18日18时20分许当事人[redacted]驾驶云[redacted]轻型自卸货车由德钦县城沿德勐线（德钦-勐堆公路）S237往维西方向行驶，18时32分，当车行驶至德勐线（德钦-勐堆公路）S237K4+750m（省道与老德维路岔口）处时车辆失控与停放在交叉路口的云G00F80号小型普通客车发生碰撞后撞向摆放在交叉路口的钢筋笼，造成当事人[redacted]当场死亡，两车不同程度受损的道路交通事故。

（三）交通事故的证据、检验、鉴定结论：

上述事实有以下证据予以证实：1、受案登记表；2、现场勘验笔录；3、现场图；4、现场照片；5、接处警登记表；6、机动车信息查询结果单；7、驾驶人信息查询结果单；8、询问笔录等。

检验、鉴定结论：

1、云通司鉴中心【2023】车速鉴字第00988号鉴定意见书，鉴定意见为：[redacted]车发生事故时的车速约为56km/h；2、云通司鉴中心【2023】车鉴字第02587号鉴定意见书，鉴定意见为：（1）该车发生事故时转向性功能有效，（2）该车发生事故时制动系功能有效（

3）未检见该车的机械故障；3、云维司鉴【2023】法毒鉴字1515号鉴定意见书，鉴定结果为：送检的[redacted]血液中未检出乙醇成分。

（四）适应法律、法规及责任划分意见：

当事人[redacted]驾驶车辆载物超过核定载质量，且在没有限速标志的路段，未保持安全车速，超过规定的最高行驶速度，发生交通事故，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载，载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒，飘散载运物。”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十六条第一款第一项“机动车行驶中遇有下列情形之一的，最高行驶速度不得超过每小时30公里，其中拖拉机、电瓶车、轮式专用机械车不得超过每小时15公里：（一）进出非机动车道，通过铁路道口、急弯路、窄路、窄桥时。”之规定；

[redacted]将车停放在交叉路口，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条第一款第二项“机动车在道路上临时停车，应当遵守下列规定：（二）交叉路口、铁路道口、急弯路、宽度不足4米的窄路、桥梁、陡坡、隧道以及距离上述地点50米以内的路段，不得停车。”之规定；

[redacted]将钢筋笼摆放在道路上，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十一条“未经许可，任何单位和个人不得占用道路从事非交通活动。”之规定。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，认定1、当事人[redacted]轻型自卸货车与[redacted]停放于交叉路口的[redacted]小型普通客车相撞，造成两车不同程度受损的道路交通事故，[redacted]在此事故中承担主要责任，[redacted]承担次要责任；2、当事人[redacted]驾驶[redacted]轻型自卸货车与摆放在交叉路口的钢筋笼相撞，造成当事人[redacted]死亡，车辆严重受损的道路交通事故，[redacted]在此事故中承担主要责任，[redacted]承担

次要责任。

（五）道路交通事故暴露出来的事故预防工作中存在的突出问题及预防对策建议：

1、加强对广大群众的道路交通安全法律法规宣传力度；

2、以该起事故为典型，对德钦县全县境内的过往车辆及驾驶员进行宣传教育。

办案民警：[redacted]

2023年07月27日